

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제21-복무-09호

제 목 품위유지의무 위반 등

소관부서 통영기지본부

조치부서 인사조직처

내 용

1. 사건 개요

차장 김정진은 2020년 2월 10일 부로 평택기지본부에 전보하여 공정기술부에서 실험실 운영총괄 및 분석업무를 담당하였으며, 2020년 2월 14일 ~ 2020년 3월 3일 기간 동안 같은 부서 실험실에 근무하는 후배직원 4명으로부터 5차례 (2020년 2월 14일, 2020년 2월 24일, 2020년 2월 27일, 2020년 2월 28일, 2020년 3월 3일)에 걸쳐 금전대차를 요구하여 총 470만원의 금전을 빌린 사실이 확인되었으며, 금전대차 관련 ‘금전거래신고서’를 행동강령책임관에게 서면신고 하지 않았다.

차장 김정진은 ‘20년 3월 급여일에 이자를 포함하여 반환을 약속하였으나 약속 당일 성실히 변제하지 않았고, 직원들이 상환을 요구하자 “기다려보라. 돌려준다고 했는데 왜자꾸 독촉을 하나.”, “꼭 필요한 돈이었으면 빌려주지 말았어야지.” 라는 등 오히려 화를 내어 직원들 차원에서 해결이 어려운 상황임을 인식하게 되었고 이들 피해직원 중 한명이 부서장을 찾아가 고충을 토로하였다. 해당 사실을 알게 된 부서장은 차장 김정진에게 반환을 독촉하였고, 그제 서야 이자성의 대가없이 빌린 원금에 대해서만 변제하는 등 후배직원들에게 업무상

적정범위를 넘어 정신적 피해와 근무환경 저해를 유발하였고, 직장내 괴롭힘 조사위원회 심의결과(평택기지본부 제21-1차, '21.10.21) 직장내 괴롭힘으로 인정하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

1) 「근로기준법」 제76조의2(직장내 괴롭힘의 금지) ‘사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있다.

2) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무) ‘공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있으며 동법은 제2조(정의) 제3호 나목에서 공직유관단체의 장 및 그 직원을 공직자로 보고 있다. 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체) 제1항 제2호에서는 공기업을 공직유관단체로 정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항에서 ‘직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다.’ 라고 규정하고 있으며, 같은 규정 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치) 제1항에 의거 ‘공사는 직장내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행한다.’ 라고 명시되어 있다.

2) 공사 「KOGAS 임직원 행동강령」 제19조 1항에서는 금전을 빌리거나 빌려주는 행위에 대하여 ‘금전거래신고서’를 행동강령책임관에게 서면으로 신고하여야 한다고 명시되어 있다.

3) 공사 「직장내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)에서는 ‘공사 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 명시되어 있으며, 제5조(금지되는 직장내 괴롭힘 행위)의 각 호(1호~9호)에서는 공사에서 금지되는 직장내 괴롭힘 행위에 대하여 열거하고 있다.

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언
3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적인 용무를 지시하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
9. 그밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무 환경을 악화시키는 행위

4) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 **법령과 사규를 준수**하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다. 성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적인 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장 상의 소관업무 및 상관으로부터 지시 받은 업무도 포함된다.

5) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지 의무) ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

차장 김정진은 1995년 7월 24일 공개경쟁채용으로 입사하여, 2012년 1월 1일 3급 차장으로 승진하였고, 2018년 2월 28일부터 신성장사업처 협력사업부를 거쳐, 2020년 2월 10일 평택기지본부 공정기술부로 발령받아 **본 건 직장내 괴롭힘 관련 피해자 보호조치를 위해** 2021년 11월 4일부로(인사부-3255) 인사조치(전보배치) 되어 현재 통영기지본부 소속인 자로서,

2020년 2월 10일 평택기지본부 공정기술부로 발령받아 실험실 운영총괄 및 분석업무를 수행하였으며, 실험실은 도입 LNG 샘플링 및 성분분석 등의 업무를 수행할 목적으로 본관동과는 별도로 분리된 사무공간이고, 당시 실험실 구성원은 차장 김정진의 총괄 아래 입사 2~3년차 직원 4명(6급, 2017년~2018년 입사자)이 소속되어 있었다. 차장 김정진은 실험실 근무 4일차인 2020년 2월 14일부터 2020년 3월 3일까지 5차례에 걸쳐 실험실 후배직원 4명에게 개인적인 사정으로 급하게 금전을 빌려달라고 요구하여 총 470만원의 금전을 차용하였고, 관련 금전대차에 대해 행동강령책임관에게 서면신고 하지 않았으며, 그 내역은 [표1] 과 같다.

[표1] 확인된 금전차용 및 변제 현황

(단위 : 원)

피해자	요구방법	차용현황		변제현황	
		빌린 일자	빌린 금액	변제 일자	변제 금액
A	유선	2020.2.14.	1,500,000	2020.3.25.	1,500,000
B	대면	2020.2.24.	200,000	2020.3.25.	200,000
C	유선	2020.2.27.	500,000	2020.3.25.	500,000
D	유선	2020.2.28.	2,000,000	2020.3.25.	2,000,000
		2020.3.3.	500,000	2020.3.25.	500,000
합계			4,700,000		4,700,000

※ 피해자 입출금 내역자료 재구성

1) A직원의 금전대차 피해

차장 김정진은 A직원에게 2020년 2월 14일(A직원 하역근무 중) 유선으로 연락하여 통화를 하는 도중 “사유는 말할 수 없으나 금전을 빌려 달라.”라고 요구하였고, 처음에는 500만원을 요구하다가 A직원이 거절하자 400만원, 300만원으로 점차 금액을 낮춰가며 지속적으로 요구하였다고 진술하였다. A직원은 강요는 아니었으나 직속상사의 지속적인 요구로 인하여 완강히 거절하지 못하고 150만원을 빌려주었다고 진술하였다. A직원은 2020년 2월 14일 차장 김정진에게 150만원을 송금한 내역을 증빙으로 제출하였다.

차장 김정진은 금전을 빌릴 당시 별도의 차용증서는 작성하지 않았고, '20년 3월 급여일(2020.3.20. 금요일)에 이자를 포함하여 반환을 할 것이라고 구두상으로 약속을 하였으나 당일 변제하지 않자, A직원이 주말에 연락하여 반환을 요구하였는데 “기다려보라. 돌려준다고 했는데 왜 자꾸 독촉을 하냐.”라고 차장 김정진이 도리어 화를 내었다고 진술하였다. A직원은 약속한 일자에 돈을 돌려받지 못해 화가 많이 났지만 본인보다 상급자이기 때문에 화를 낼 수도 없었으며, 돈을 돌려받지 못할 것 같아 걱정이 되어 관련 법과 사내규정을 찾아보기까지 하는 등의 정신적 피해사실이 확인되었다.

2) B직원의 금전대차 피해

차장 김정진은 B직원과 2020년 2월 24일 평택기지본부 실험실동 계단으로 이동 도중에 B직원에게 “지금 20만원 있어? 있으면 빌려줄래?”라고 하였고, B직원이 “돈은 있는데 무슨 일 있으신가 보네요.”라고 하자 “돈 있으면 빌려줘.”라며 금전을 빌려줄 것을 재차 요구하였고, B직원은 차장 김정진이 부임한지 2주정도 지난 시점에 갑자기 금전대차를 요구하여 급한 일이라 판단되어 더 이상 사유는 묻지 않고 20만원을 빌려주었다고 진술하였다. B직원은 2020년 2월 24일 차장 김정진의 ○뱅크 계좌로 20만원을 송금한 내역을 증빙으로 제출하였다.

B직원은 금전을 빌려줄 당시 소액이고 차장 김정진이 근시일내에 반환 할 것으로 생각했지만 한 달 정도 지난 시점 두 번 정도 반환요청을 하였으나 바로 돌려받지 못하였다고 진술하였다. B직원은 빌려 준 금액이 크지 않아 금전대차로 인한 직접적인 피해는 없었으나, 이견 이후 차장 김정진과 사이가 좋지 않았다고 진술하였기에 근무환경의 저해가 발생함이 확인되었다.

3) C직원의 금전대차 피해

차장 김정진은 C직원에게 2020년 2월 27일 유선으로 통화를 하며 하역 업무 관련 이야기를 하다가 갑자기 300만원을 빌려달라고 요구하였고, C직원은 금액이 상당하여 가족과 상의가 필요하고, 상사와 부하직원간 금전대차 행위는 불편하고 부담스럽다고 거절의사를 표명하였다. 그러나 차장 김정진은 조금이라도 빌려주면 안되겠냐고 계속 요구하여 C직원은 본인이 가용한 범위 내에서 50만원을 빌려주었고, 3월 하순경 반환을 약속하였다고 진술하였다. C직원은 2020년 2월 27일 차장 김정진의 ○은행 계좌로 50만원을 송금한 내역을 증빙으로 제출하였다.

C직원은 금전대차 건으로 차장 김정진과의 업무적 관계가 악화되거나 괴롭힘 등의 특별한 문제는 없었으나, 당시 본인과 이전에 전혀 친분이 없었음에도 불구하고 금전을 빌려달라는 요구가 불편하였고, 실험실 파트장이기 때문에 거절을 하면 향후 본인에게 불이익이 생길수도 있다고 생각하여 매몰차게 거절하지 못한 것으로 확인되었다.

4) D직원의 금전대차 피해

차장 김정진은 D직원에게 2020년 2월 28일 오후 3시경 유선으로 연락하여 금전을 빌려달라고 하였고, 필요한 액수를 물어보자 200~300만원 정도가 필요

하다며 금전을 빌려줄 것을 요구하였다. 인사전보가 시행된 후 얼마 지나지 않은 시기여서 미움을 살 필요는 없다고 생각하여 특별히 거절의사를 표현하지는 않았으며, 차장 김정진의 계좌로 돈을 바로 송금하지 않고 출근 후 실험실 내 다른 직원들에게 차장 김정진의 연락과 금전대차 요구가 있었는지 물어본 후 다른 직원들도 동일한 요구를 받은 것을 확인하였고, 본인만 빌려주지 않으면 상황이 이상할 것 같아 차장 김정진의 계좌로 200만원을 송금하였다.

이 후 2020년 3월 3일, 차장 김정진은 D직원에게 유선으로 연락하여 회사 생활, 차장 김정진의 연말정산 등의 내용으로 통화를 했고, 통화마지막에 금전을 더 부탁하여 D직원은 차장 김정진이 직장상사이고 신뢰가 있다고 믿었기 때문에 의심 없이 50만원을 추가적으로 빌려주었다.

차장 김정진은 구두로 '20년 3월 급여일(2020.3.20.)에 이자 10만원을 포함하여 이전에 빌려준 200만원과 함께 반환을 약속하였으나, 당일에 변제하지 않아, D직원이 차장 김정진에게 문자메시지로 본인의 계좌번호를 전달하였는데 차장 김정진은 급히 처리할 것이 있다며 차주 수요일에 갚겠다고 늦은 회신을 하였다. D직원은 주말 근무교대를 하면서 차장 김정진에게 용기를 내어 대면으로 빌려드린 돈은 꼭 필요한 돈이고 본인도 송금해야 할 곳이 있다고 정중히 이야기하며 말씀하신 수요일에는 꼭 갚아주기를 요청하였다.

그럼에도 불구하고 차장 김정진은 “꼭 필요한 돈이었으면 빌려주지 말았어야지.”라는 발언을 하였고, D직원은 차장 김정진에 대한 신뢰가 깨지게 되어 차장 김정진의 다른 행위들까지 불만족스럽게 느껴졌으며, 또한 차장 김정진의 실험실 내 업무적 실수나 행위들이 D직원은 본인을 괴롭히려는 의도적 행위라고 의심을 가지게 되는 등 정신적인 피해 사실이 확인되었다.

5) 금전의 변제과정

차장 김정진의 금전대차 요구 사실에 대해 실험실 피해직원 4명 간 공유가 되었고, 차장 김정진이 빌린 돈을 상환하기로 한 '20년 3월 급여일이 도래하였으나 이를 변제하지 않았고 반환을 요구하는 직원들에게 오히려 화를 내는 등 직원들 차원에서 해결이 어려운 상황임을 인식하고, 고민 끝에 이들 중 한 직원이 부서장을 찾아가 고충을 토로하였다. 당시 부서장이 차장 김정진에게 실험실 직원들로부터 빌린 돈을 갚아줄 것을 독촉하였고, 그제서야 '20년 3월 25일경 A, B, C, D 직원에게 이자성의 대가없이 각각 150만원, 20만원, 50만원, 250만원의 원금에 대해서만 변제한 사실을 확인하였다.

4. 관련자 주장 및 판단

가. 차장 김정진의 주장

감사결과 확인된 문제점에 대하여 차장 김정진은 실험실 후배직원 4명으로 부터 금전대차를 요구하여 돈을 빌린 사실에 대하여 모두 인정하고 있으며, 실험실 후배직원들이 편하다고 생각했기에 요구를 한 것으로 주장하고 있다. 또한 차장 김정진은 타부서 직원 3~4명에게 금전을 빌려달라고 요구한 사실이 있으나 거절을 하여 빌리지는 않았다고 주장하고 있다.

A, B, D 직원의 경우 특별히 거절 의사를 표현하지 않았고 호의적으로 빌려 주었다고 생각하며, C직원은 한번 정도 거절을 하였다고 주장하면서 실험실 직원들이 거절을 하였다면 빌리지 않았을 것이라고 주장하고 있다.

이자에 대해서는 여유가 되면 주겠다고 이야기를 하였으나 최종적으로 주지는 못하였고, B직원에게 빌린 20만원은 바로 갚으려고 했으나 000뱅크의 이름 오류로 바로 갚지 못했다고 주장하고 있다.

차장 김정진은 반환을 요구하는 직원들에게 본인이 화를 낼 입장은 아니었다고 생각하며, 당시 A직원에게 “기다려보라. 돌려준다고 했는데 왜 자꾸 독촉을 하나.”, D직원에게 “꼭 필요한 돈이었으면 빌려주지 말았어야지.”라는 발언에 대해서는 기억나지 않는다고 주장하고 있다. 당시 필요한 금액과 금전대차의 사유에 대해서는 '20년 2월경 급히 500만원 정도의 액수가 필요하였고, 금전을 빌린 사유에 대해서는 개인적 사정이므로 진술을 거부하였다.

또한 차장 김정진은 직원들에게 여유가 되는 만큼 빌려달라고 한 것으로 강요는 아니었다고 주장하고 있으며, 반환을 약속한 급여일에 변제하지 않은 사유에 대해서는 본인이 유동 가능한 범위 내에서 갚지 못하는 상황이었고 직원들에게 미안해서 미리 양해를 구하거나 사과를 하지 못하였고, 당시에 직원들과 원만하게 해결하지 못하고 여러 가지 상황이나 여건이 좋지 못해 시기를 놓친 것 같아 이 건에 대해서는 반성을 하고 있다고 주장하고 있다.

차장 김정진은 이건과 관련하여 후배직원들에게 금전대차로 인한 피해를 준 것에 대해 사과의 표현을 하지 못한 부분은 미안하게 생각하고 있으나, 이를 빌미로 본인의 약점으로 이용하며 선배인 본인을 무시하고 실험실을 총괄하는 본인과 직원들 사이에 소통이 불가능 하였고, 직원들이 마음대로 행동하는 등 통제하기 어려웠으며 오히려 직원들이 담합하여 본인이 따돌림을 당한 것이라 주장하고 있다. 또한 실험실 업무는 기피하는 업무이므로 신입직원 위주로 배치가 되었고 본인도 '20년 평택기지본부 전보 이후 실험실 기피업무를 흔쾌히 받아들여 근무를 하였는데 실험실이 완전히 독립된 공간이므로 후배 직원들의 근무기강이 무너지고 질서가 없고 선배에 대한 예의가 없었다고 주장하며 향후 회사차원에서 실험실 운영에 관심을 가져주었으면 한다고 주장하였다.

나. 판단

감사결과 확인된 문제점과 관련하여, 차장 김정진은 공사 직원으로서 입사 20년 이상 차이나는 실험실 후배직원들에게 금전대차를 요구하며, 강요는 아니었다고 주장하나 직급상 상하관계로 볼 때 차장 김정진보다 하급자인 피해 직원들의 입장에서는 상급자의 지시를 따르고 그 요구에 대해 저항하기 어려울 개연성이 높은 점 등을 감안하면, 당시 입사 2~3년차 직원들에게는 거절하기 어려웠을 가능성이 높은 요구로 판단되며, 이러한 행위는 **향후 직원 간 잠재적 갈등을 불러일으킬 수 있는 행위로 바람직하지 않은 행위**라고 판단된다.

또한 급여일에 반환을 약속을 하였고 급여를 정상적으로 수령하였음에도 불구하고 약속한 변제 기일에 빌린 돈을 갚지 아니하였고, 피해직원들의 반환요구에도 불구하고 부적절한 발언을 하는 등 변제를 성실히 이행하지 않고 있다가, 피해직원들의 고충 토로 후 부서장의 독촉에 의해 변제하는 등 이견으로 실험실 후배직원들과 신뢰가 깨지고 관계가 악화되는 등 상급자로서 후배직원들이 업무에 집중할 수 없도록 정신적 피해를 주고, 근로환경 저하를 초래하는 등 **직장내 괴롭힘 행위로 인정되었기에 「취업규칙」 제67조에 따라 직장내 괴롭힘 행위자로 인정된 자에 대해서는 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치가 필요한 사항**으로써, 품위유지의무를 위반하여 명백한 징계사유에 해당한다.

또한 「KOGAS 임직원 행동강령」 제19조 제1항(직무관련자 등과의 거래신고)에 따른 금전을 빌리거나 빌려주는 행위에 대하여 ‘금전거래신고서’를 행동강령책임관에게 서면으로 신고하지 아니하였기에 관련 절차를 미준수 하여 행동강령을 위반하였다.

따라서 차장 김정진의 행위는 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항, 「인사규정」 제37조(성실의무), 제43조(품위유지의무), 「직장내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지), 「KOGAS 임직원 행동강령」 제19조 제1항 등 관련법령 및 사규를 위반하였다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편의증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

또한 2019년 2월 고용노동부에서 발표한 ‘직장내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼’에 따르면 직장내 괴롭힘은 더 이상 방치 할 수 없는 심각한 사회문제이며 정부차원에서 직장내 괴롭힘 근절을 정책과제로 선정하여 입법조치로 2019년 1월 15일 근로기준법 개정을 통해 최초로 ‘직장내 괴롭힘’개념을 법률에 규정하였고, 2019년 7월 16일 부터 시행하여 「근로기준법」 제76조의 2에 따라 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되며,

우리 공사도 2019년 7월 16일부터 「직장내 괴롭힘 예방지침」을 시행하여, 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)에 따라 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니되며, 「취업규칙」 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치)에 의거 직장내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행하여야 한다.

또한 「KOGAS 임직원 행동강령」에서는 건전한 공직풍토의 조성을 위해 금전을 빌리거나 빌려주는 행위에 대해 ‘금전거래신고서’를 행동강령책임관에게 서면으로 신고해야 하는 등 직무관련자 등과의 거래에 대해 신고하여야 한다.

특히, 공사 직원으로서의 「**품위유지의무**」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로써 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.

그럼에도 불구하고 차장 김정진은 ①직장내 괴롭힘 및 갑질 관련 교육을 매년 이수 하였음에도 상급자로서 후배직원들에게 업무상 적정범위를 넘어 금전대차를 요구 후 약속일에 성실히 변제하지 않아, 후배직원들에게 정신적 피해와 근무환경 저해를 유발하여 직장내 괴롭힘으로 인정됨으로써 품위유지의무를 위반한 점 ②금전대차신청서를 행동강령책임관에게 신고하지 않아 관련 절차 미준수로 행동 강령을 위반한 점 등 제반 사정을 종합할 때 징계 등 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(인사조직처장)은 금전대차의 요구로 직장내 괴롭힘이 인정되어 「인사규정」 제 43조(품위유지의무)를 위반하고, 「KOGAS 임직원 행동강령」 제19조 1항(직무 관련자 등과의 거래신고)을 위반한 차장 김정진에게 「인사규정」 제 48조(징계)의 규정에 따라 **징계처분**하시기 바랍니다.(견책)